

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1188/2535

นางสุดา ทับสุวรรณ

โจทก์

นางสาวสว่างใจ พละชื่อ

จำเลย

นางสาวสว่างใจ พละชื่อ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ทุเลา การบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า อำนาจในการสั่ง คำร้องขอทุเลาการบังคับคดีนั้นเป็นอำนาจ ของแต่ละชั้นศาล เมื่อคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดี จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะฎีกา ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีได้ ไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลย

จำเลยเห็นว่า เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยย่อมมีสิทธิตาม กฎหมายที่จะขอทุเลาการบังคับได้ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง เป็นประการใดจำเลยก็มีสิทธิที่จะฎีกาได้ ทุกกรณี ไม่มีบทบัญญัติ แห่งกฎหมายใดระบุนห้าม ทั้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ไม่มีเหตุผลพอที่ ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย และอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดี ในระหว่างอุทธรณ์ด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 5 แผ่นที่ 3)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายสิ่งของ และบริวารออกจากที่ดินและบ้านของโจทก์และให้ชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง (16 สิงหาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขน ย้าย

สิ่งของ และบริวารออกจากบ้านและที่ดินของโจทก์เสร็จ จำเลยอุทธรณ์ และยื่น
คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาลเมื่อ
ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลา การบังคับคดีอย่างใดแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาล
อุทธรณ์ อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำ
คำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาลเมื่อ
ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลา การบังคับคดีอย่างใดแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาล
อุทธรณ์ อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำ
คำร้องให้เป็นพับ

(บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ